Memorando nº. 507/2026 – CGM

Rio das Ostras, 23 de outubro de 2026.

De: Controladora-Geral do Município
Para: Excelentíssimo Senhor Carlos Augusto Carvalho Balthazar, Prefeito do Município de Rio das Ostras
Assunto: Encaminhamento de minuta de Decreto que regulamenta as despesas executadas sem cobertura contratual válida (Termo de Ajuste de Contas) e registro da atuação da Controladoria-Geral nos instrumentos celebrados.

Exmo. Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência a minuta de Decreto que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a prevenção, a instrução, o reconhecimento, o pagamento, o controle e a apuração de responsabilidade relativos a bens fornecidos, obras ou serviços executados sem cobertura contratual válida, inclusive mediante Termo de Ajuste de Contas (TAC), Termo de Reconhecimento de Dívida ou instrumento equivalente, conforme minuta no Anexo I, para análise e aprovação.

Esta Controladora-Geral registra sua preocupação com a ausência de norma municipal que discipline o procedimento, diante dos Termos de Ajuste de Contas celebrados no Município, em especial pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA). Nesses instrumentos, identifica-se a reiteração da execução sem cobertura contratual em serviços essenciais, como limpeza hospitalar, exames médicos e lavanderia hospitalar, conforme relação constante do Anexo II.

A recorrência revela deficiência no planejamento e na gestão tempestiva das contratações, exigidos pelos arts. 5º, 11 e 18 da Lei Federal nº 14.133/2021. E, especialmente, o contrato verbal com a Administração é nulo, ressalvada a hipótese do art. 95, § 2º, da mesma Lei, e o dever de indenizar o particular pelo que executou não afasta a responsabilização de quem deu causa à irregularidade (art. 149).

A repetição dessas situações expõe o Município a apontamentos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).

A edição do Decreto permitirá uniformizar a instrução desses processos, prevenir novas execuções sem cobertura contratual, definir as competências de cada unidade, assegurar a segregação de funções e garantir a apuração tempestiva das responsabilidades.

No que tange a segregação de funções, convém assinalar que esta foi disciplinada em artigo próprio (art. 20), que incorpora a exclusão prevista no art. 833, § 1º, e as manifestações da PGM e da CGM foram definidas como não vinculantes. Em caso de impedimento ou conflito de interesses do ordenador, a competência passa ao seu substituto legal, sem transferência ao Chefe do Poder Executivo (art. 23, §§ 2º e 4º).

Além disso, o art. 833, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 97/2026 exclui expressamente o Controlador-Geral do Município, assim como o Procurador-Geral do Município e o Secretário Municipal de Fazenda, da delegação do poder de ordenar despesas, assinar contratos, convênios e empenhos e autorizar compras e serviços, em razão do princípio da segregação de funções.

Assim, informo a Vossa Excelência que na minuta do Decreto a decisão sobre o reconhecimento das despesas foi atribuída aos ordenadores de despesa, aos quais o art. 833 da Lei Complementar Municipal nº 97/2026 delegou o poder de ordenar despesas, assinar contratos e empenhos e autorizar as compras e os serviços de sua unidade, com responsabilidade civil e criminal pelos atos praticados (§ 3º).

Recomendo que a minuta seja submetida à Procuradoria-Geral do Município (PGM) para considerações e parecer jurídico, tendo em vista sua competência para emitir pareceres sobre a legalidade dos atos administrativos, assessorar o Chefe do Poder Executivo na elaboração normativa e propor a edição de normas regulamentares, nos termos do art. 13, incisos VIII, XVI e XVIII, da Lei Complementar Municipal nº 97, de 30 de janeiro de 2026.

A minuta disciplina matérias que reclamam o exame daquele órgão, em especial o enquadramento jurídico da obrigação indenizatória (art. 149 da Lei Federal nº 14.133/2021, ou art. 59, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme o regime do contrato originário), a distribuição de competências decisórias, a interface com o regime disciplinar e a representação de agentes públicos (art. 10 da Lei Federal nº 14.133/2021).

Por oportuno, informo a Vossa Excelência que durante a tramitação dos procedimentos de TAC, os processos foram submetidos a esta Controladoria-Geral, para análise de conformidade documental, e à Procuradoria-Geral do Município, para análise e emissão de parecer jurídico, cada qual no âmbito de sua competência.

Nessas análises, realizadas nos termos do art. 561, inciso XXIII, da Lei Complementar Municipal nº 97/2026, o corpo técnico desta CGM verificou a conformidade dos documentos quanto ao preço praticado e às certificações e relatórios de execução dos serviços. Esses elementos são indispensáveis à liquidação da despesa (art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964) e ao pagamento indenizatório devido à empresa pelos serviços efetivamente prestados, diante do risco concreto de paralisação de serviços essenciais de saúde e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

Em todas as análises, o corpo técnico desta Controladoria-Geral recomendou a apuração de responsabilidade pela execução sem cobertura contratual e a juntada aos autos do número do processo administrativo disciplinar instaurado, bem como do número e do andamento atual do processo destinado à contratação regular, em cumprimento ao art. 561, inciso XXXIV, da Lei Complementar Municipal nº 97/2026.

Contudo para que todas as informações sejam consolidadas e verificadas, propõe na minuta do Decreto o prazo de até 30(trinta) dias para as Secretarias realizarem os levantamentos das informações, documentos e comunicação a Controladoria Geral do Município, informações estas imprescindíveis para realizar a consolidação e verificação para realizar a comunicação ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro -TCE/RJ.

Diante do exposto, recomendo a Vossa Excelência:

a) submeter a minuta à Procuradoria-Geral do Município, com solicitação de análise prioritária;

b) após o parecer jurídico e os ajustes dele decorrentes, editar o Decreto com a maior brevidade possível;

c) determinar à SEMUSA e às demais Secretarias que tenham celebrado TAC a apresentação, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, do número do processo administrativo que ensejou o TAC, discriminando: objeto, período, valor e nome da empresa, bem como relacionar a fase atual e do cronograma de conclusão dos processos de contratação regular dos serviços essenciais, de modo a cessar a execução sem cobertura contratual;

d) determinar às Comissões Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo o regular prosseguimento dos processos administrativos disciplinares, e, prazo máximo de até 30 (trinta) dias, informar o número do PAD, a fase atual e o cronograma, relacionando o objeto resumido da apuração a fim de correlacionar com as celebrações de TAC com cópia da publicação da Portaria instauração e eventuais portarias de prorrogações de prazo, bem como que forneçam informação a esta Controladoria-Geral sobre a conclusão dos respectivos PAD.

Coloco esta Controladoria-Geral à disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

INGRID ANTUNES AMARAL

Assinado de forma digital por INGRID ANTUNES AMARAL
Dados: 2026.10.27 14:03:05 -03'00'

Ingrid Antunes Amaral
Controladora-Geral do Município
Matrícula nº 21.059-5

Anexos:

I – Minuta de Decreto;

II – Relação inicial dos Termos de Ajuste de Contas elaborada pela SLCC, a pedido desta CGM.

III – Consulta realizada no sistema SIGFIS dos atos jurídicos já protocolados no TCE/RJ

IV - Memorando CPSIA com levantamento inicial dos processos administrativos, a pedido desta CGM.